

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 123

El día viernes 16 de diciembre de 2011, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Liliana Bina y Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: Hugo Bartmus, se retira a las 9:15.

CEPIA Roberto Semenciw y Fernando Scrosati.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli, Hugo Toufar, Alberto Esrequis y Carlos Bartmus.

Colegio de Ingenieros: Ausentes.

Colegio de Técnicos Constructores: Marcelo Moeremans y Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: ausentes.

Departamento Ejecutivo Municipal: Carlos Bartmus, Director de Planeamiento Municipal y Mónica Martínez (quienes también integran la Unidad Técnica del CPUA).

Unidad Técnica: En representación del DEM, María Elena Foglia y por parte del Concejo de Representantes, Alberto Verdinelli.

Secretaria: Virginia Donato.

Visitante: Concejel Mirtha Alessio, quien asiste como oyente.

En primer lugar, Hugo Bartmus, expresa que desde su institución no están de acuerdo con el statu quo en la presentación de proyectos para edificios en torre en el Área Central. Ante lo que comenta que la Asociación Inmobiliaria, de ahora en más resolvió presentar su postura y conclusiones de manera consensuada y por escrito. A continuación se refieren a la regularización del Colegio de Corredores Inmobiliarios que se separó del Colegio de Martilleros. Siendo las 9:15 se retira H. Bartmus.

La concejal Mirta Alessio comenta que asiste como oyente a la reunión de Comisión Plenaria Honoraria, hasta tanto se designe a los ediles que representarán al Concejo de Representantes.

Luego se da lectura del Orden del día que incluye la lectura del acta anterior, el dictamen "Loft Apart Santa Cecilia" y la reunión con el presidente del Concejo de Representantes Walter Gispert. A continuación se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido, modificando el texto que dice que el proyecto cumple con la rasante.

Marcelo Moeremans aclara que el segundo proyecto presentado es todo vidriado para mantener las visuales. Se da lectura a la nota elaborada por la Unidad Técnica resumiendo las posturas debatidas y por otro lado, a la propuesta de ADARSA¹. Proponen que se adjunten ambos escritos, por mayoría y minoría. Bina expresa que la E1 es una zona muy compleja, dice que si es necesario preservar ese lugar que se haga un estudio integral y si la mayoría considera que ese proyecto mejora la zona, que recomienden su aprobación. Cree que es necesario argumentar con mayor detalle y darle herramientas al Concejo de Representantes para tomar una decisión.

Moeremans aclara que parados desde la calle, no hay grandes visuales, y explica que la tendencia actual, de acuerdo a la demanda, es desarrollar hoteles de categoría. Bina no está de acuerdo con concertar dentro de la E1, ya que es una de las zonas con mayor fragilidad de Villa Carlos Paz. Propone que se tomen un mes para relevar el área, con un agrimensor y luego definir su uso. De otra manera sería injusto para quienes construyeron adecuándose a la ordenanza.

Alberto Esrequis expresa que la justicia no es pareja para todos, están tratando un tema urbanístico y si hay que modificar la ordenanza, que se releven todos los lotes de la E1. Moeremans está de acuerdo con la ordenanza, pero señala que en este caso es posible la concertación por tratarse de un hotel, que es de interés turístico, y se ubica en un lote con características especiales.

Esrequis expresa que la función del CPUA es decir lo que puede ser y lo que no, si corresponde o no la concertación, pero cree que la ordenanza está para cumplirla. Bina, dice que pueden concertar, pero el debate es sobre el uso o destino turístico y el interés turístico, que no está claro. Se pregunta qué puede pedirse a cambio de la concertación,

¹ Se adjunta el borrador de dictamen.

algo que beneficie a toda la comunidad. Bina comenta el caso del Hotel Holiday Inn que querían construir detrás del Castillo de Furt, que tapaba todas las vistas y fue aprobado por el interés turístico, aunque finalmente no se hizo.

Moeremans dice que si se desmontara todo el lote, no se ve el lago por las construcciones preexistentes. Bina plantea que esa zona se va a renovar y tendrán que adaptarse a la normativa. Luego propone la posibilidad de que el propietario del lote donde se proyecta el hotel, compre el lote colindante y deje espacio verde libre alrededor. Moeremans le responde que no pueden intervenir de esa manera en el aspecto privado, para eso se necesita el acuerdo de los vecinos que quieran vender.

Liliana Bina realiza una moción de orden para que el dictamen de ADARSA se presente como propuesta de minoría, si los demás están de acuerdo con que el proyecto cumple con las recomendaciones.

C. Bartmus propone que cierren las posturas y manden ambos dictámenes. Ya se debatió mucho, la última recomendación fue dejar liberado el 50 por ciento del lote, o que se estudie la zona en su conjunto, pero que pronto pase al Concejo de Representantes para que éste resuelva.

Hugo Toufar acuerda con analizar bien esos lotes, pero ahora deben dar una respuesta, porque no pueden tener a la persona seis meses esperando. Bina está de acuerdo con que deben dar una respuesta al proyectista a la brevedad.

María Elena Foglia opina que llegaron a una situación donde se debe definir si es aceptable la línea de rasante, y si es confiscatorio, revisar la norma en toda la zona. Bina responde que allí se puede construir, respetando la normativa se puede hacer una planta. Indica que si hay dos dictámenes, que se presenten ambos.

Frenquelli expresa que en base a la preservación de las visuales se pidió que deje el 50 por ciento del terreno libre, con la posibilidad de que hagan un subsuelo, pero es difícil de evaluar, por eso se presentó un nuevo proyecto. Es muy necesario que deje libre las visuales liberadas. Bina dice que no está clara la espacialización, por lo tanto propone que presente lo que puede construir con la ordenanza y la nueva propuesta para poder comparar.

Toufar propone que opine cada institución y se vote. No hay quórum, por lo tanto deciden presentar las dos posturas formuladas que ya fueron suficientemente debatidas en las reuniones anteriores y donde la mayoría estuvo de acuerdo. Irá como propuesta de la mayoría la redactada por la Unidad Técnica y por la minoría, la redactada por la arquitecta Bina, de ADARSA.

Pasan a tratar la propuesta funcionamiento de la Dirección de Planeamiento en la oficina del CPUA. Bina explica que la ordenanza de creación vincula al CPUA con la Dirección de Planeamiento, ya que el director coordina a la Unidad Técnica y el DEM tiene a sus representantes en la Plenaria. Propone que para un mejor funcionamiento e interrelación con el Departamento Ejecutivo, la Dirección de Planeamiento funcione en las oficinas del CPUA, de manera de agilizar los trabajos y coordinar las interrelaciones, para que todos los que trabajan en Planeamiento estén en el CPUA juntos todos los días.

Bina plantea que la coyuntura es importante, ya que el Secretario de Obras Públicas le quiere dar un impulso al CPUA y conoce el trabajo de estos años, por lo tanto deberían aprovecharlo. Además expresa que los técnicos designados por concurso deben trabajar todos los días, generando una estructura estable para funcionar mejor. Pero para todo ello necesitan el aval de la Comisión Plenaria, porque estas oficinas las alquila el Concejo de Representantes para el CPUA.

Foglia dice que el CPUA debe dedicarse a revisar la normativa urbana pero también tiene que resolver problemas puntuales, eso requiere una metodología y organización. Bina dice que para hacerlo más eficiente van a darle el rol que se merece a la Dirección de Planeamiento. Los presentes debaten sobre el funcionamiento del CPUA. Semenciw manifiesta que Planeamiento necesita una estructura y un banco de datos para poder planificar adecuadamente, además es necesario que haya alguien idóneo en el área de medio ambiente.

Bina comenta que la intención es crear un Área de Estudios y Proyectos, con un equipo técnico donde haya un dibujante que maneje bien los sistemas gráficos, además de que haya una oficina en la Municipalidad que maneje las cuestiones administrativas de Planeamiento.

La concejala Mirtha Alessio expresa que es necesario abrir el CPUA y consultar a otros sectores de la sociedad, en vez de presentar las propuestas ya definidas y terminadas. Piensa que el Consejo de Planificación se convirtió en una superestructura de profesionales de la construcción y le faltó la parte social. Cree que hay que planificar la ciudad y el territorio. Bina le responde que ese cambio también dependerá de la actitud de los concejales, porque cuando se hacen las Audiencias Públicas, que son las formas de consulta más vinculantes, luego no se tiene en cuenta las posturas de los vecinos. Indica que deben dejar de declamar la participación y ponerle el cuerpo. Además hay que participar, escuchar todas las opiniones y luego resolver y decidir, aunque sea por mayoría y minoría, porque no se puede estar en estado asambleario permanente.

Semenciw indica que no hay canales de participación, a la gente le resulta muy difícil y no sabe cómo, considera que las asambleas deben ser vinculantes y participar todas las instituciones. Foglia agrega que los temas deben debatirlos dentro de las instituciones. Bartmus dice que deberían revisarse las formas de participación en las Audiencias Públicas, para que la gente tenga más acceso y se involucre.

Alessio cuestiona que en la ordenanza que reglamenta el CPUA no se le da participación a los vecinos y a la Cooperativa Integral, dado que el agua es un tema central. Bina responde que el error es que el CPUA no convoca a foros por cada tema, y comenta que el único pedido de incorporación de los vecinos es el de la FUNEAT, que tiene personería jurídica.

Esrequis expresa que es siempre la misma discusión, pero la ciudad es dinámica y deben resolver cosas urgentes. Debaten sobre la problemática urbana de Villa Carlos Paz, especialmente el tema vehicular y de tránsito. Bina dice que la propuesta es que sea toda la ciudad de mano única, ya que en una ciudad turística el peatón es más importante que el vehículo. Cree que no hacen falta más estudios, porque se contrató a uno de los mejores técnicos y Carlos Paz nunca tuvo en el tránsito tan desorganizado como ahora.

Siendo las 10:50 se retira Alberto Verdinelli.

Consultan a la concejal Alessio sobre la aprobación del ejido municipal, ella responde que todavía no pudieron tratarlo.

Bina vuelve a preguntar a los integrantes de la Comisión Plenaria si están de acuerdo con que la Dirección de Planeamiento funcione en la oficina de CPUA. Moeremans señala que los días viernes no deberían atender al público ya que se realiza la reunión. Bina responde que podrían dividir el salón con tabiques, separando la sala de reuniones. Toufar plantea que no haya atención al público y que las habilitaciones sigan recibéndose en la Municipalidad para no entorpecer el trabajo técnico.

Bina manifiesta que en vez de armar una nueva estructura para el Área de Planeamiento, se pueden aprovechar los recursos existentes y lo realizado hasta ahora en el CPUA, para que no haya dos equipos trabajando en paralelo.

Foglia consulta acerca de la constitución de la Unidad Técnica, ya que les costó un año y medio poder trabajar juntos como equipo. Le responden que una vez que venzan los contratos, los cargos se definirán por concurso en el CR y el DEM. La comisión plantea que se realice el llamado a la brevedad para poder seguir trabajando normalmente.

Bina reitera que los técnicos concursados deberán trabajar todos los días como cualquier empleado municipal o con un rendimiento similar y, por su parte, la Comisión Plenaria Honoraria se deberá tomar un tiempo acotado para decidir.

Roberto Semenciw expresa que el tema del funcionamiento de la Dirección de Planeamiento se decidirá cuando estén presentes todas las instituciones.

Siendo las 11:30 de da por finalizada la reunión.

Resumen:

H. Bartmus, expresa que la Asociación Inmobiliaria no está de acuerdo con el statu quo en la presentación de proyectos de torres en el AC y comenta que de ahora en más resolvieron presentar su postura y conclusiones de manera consensuada y por escrito.

A continuación se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido, modificando el texto que dice que el proyecto cumple con la rasante.

Se da lectura a la nota elaborada por la UT resumiendo las posturas debatidas y por otro lado, a la propuesta de ADARSA. Proponen que se adjunten ambos escritos, por mayoría

y minoría. Bina expresa que la E1 es una zona muy compleja, si es necesario preservarla que se haga un estudio integral y si la mayoría considera que ese proyecto mejora la zona, que recomienden su aprobación. Cree que es necesario argumentar con mayor detalle y darle herramientas al CR para tomar una decisión.

Moeremans aclara que parados desde la calle, no hay grandes visuales, y explica que la tendencia actual es desarrollar hoteles de categoría. Bina no está de acuerdo con concertar dentro de la E1, ya que es una de las zonas con mayor fragilidad de Villa Carlos Paz. Propone que se tomen un mes para relevar el área, de otra manera sería injusto para quienes construyeron adecuándose a la ordenanza.

Esrequis expresa que la función del CPUA es decir si corresponde o no la concertación, pero cree que la ordenanza está para cumplirla. Bina, dice que pueden concertar, pero el debate es sobre el uso turístico y el interés turístico, que no está claro.

Moeremans dice que si se desmontara todo el lote, no se ve el lago por las construcciones preexistentes. Bina plantea que esa zona se va a renovar y tendrán que adaptarse a la normativa. La arquitecta realiza una moción de orden para que el dictamen de ADARSA se presente como propuesta de minoría, si los demás están de acuerdo con que el proyecto cumple con las recomendaciones.

C. Bartmus propone que cierren las posturas y manden ambos dictámenes para que el CR resuelva. Toufar acuerda con analizar bien esos lotes, pero ahora deben dar una respuesta, porque no pueden tener a la persona seis meses esperando.

Foglia opina que llegaron a una situación donde se debe definir si es aceptable la línea de rasante, y si es confiscatorio, revisar la norma en toda la zona. Bina responde que allí se puede construir, respetando la normativa hacen planta. Frenquelli expresa que en base a la preservación de las visuales se pidió que deje el 50 por ciento del terreno libre.

Toufar propone que opine cada institución y se vote. No hay quórum, por lo tanto deciden presentar las dos posturas formuladas que ya fueron suficientemente debatidas en las reuniones anteriores y donde la mayoría estuvo de acuerdo. Irá como propuesta de la mayoría la redactada por la UT y por la minoría, la redactada por L. Bina, de ADARSA.

Pasan a tratar la propuesta funcionamiento de la Dirección de Planeamiento en la oficina del CPUA. Bina explica que la ordenanza de creación vincula al CPUA con la Dirección de Planeamiento, ya que el director coordina a la UT y el DEM tiene a sus representantes en la Plenaria. Propone que para un mejor funcionamiento e interrelación con el DEM, la Dirección de Planeamiento funcione en las oficinas del Consejo, de manera de agilizar los trabajos y coordinar las interrelaciones.

Bina plantea que la coyuntura es importante, ya que el Secretario de Obras Públicas le quiere dar un impulso al CPUA y conoce el trabajo de estos años, por lo tanto deberían aprovecharlo. Además expresa que los técnicos designados por concurso deben trabajar todos los días, generando una estructura estable para funcionar mejor. Pero para todo ello necesitan el aval de la CPH, porque estas oficinas las alquila el CR para el CPUA.

Foglia dice que el CPUA requiere una metodología y organización. Bina dice que para hacerlo más eficiente van a darle el rol que se merece a la Dirección de Planeamiento. Los presentes debaten sobre el funcionamiento del CPUA.

Alessio expresa que es necesario abrir el CPUA y consultar a otros sectores de la sociedad. Piensa que el Consejo de Planificación se convirtió en una superestructura de profesionales de la construcción y le faltó la parte social. Bina le responde que ese cambio también dependerá de la actitud de los concejales, indica que deben dejar de declamar la participación y ponerle el cuerpo. Además hay que participar y luego resolver, aunque sea por mayoría y minoría, porque no se puede estar en estado asambleario permanente. Semenciw indica que no hay canales de participación, a la gente le resulta muy difícil y no sabe cómo, considera que las asambleas deben ser vinculantes y participar todas las instituciones.

Alessio cuestiona que en la ordenanza que reglamenta el CPUA no se le da participación a los vecinos y a la Cooperativa Integral. Bina responde que el error es que el CPUA no convoca a foros por cada tema.

Bina vuelve a preguntar a los integrantes de la CPH si están de acuerdo con que la Dirección de Planeamiento funcione en la oficina de CPUA. Moeremans señala que los días viernes no deberían atender al público ya que se realiza la reunión. Bina responde que podrían dividir el salón con tabiques. Toufar plantea que no haya atención al público y

que las habilitaciones sigan recibéndose en la Municipalidad para no entorpecer el trabajo técnico.

Bina manifiesta que en vez de armar una nueva estructura para el Área de Planeamiento, se pueden aprovechar los recursos existentes, para que no haya dos equipos trabajando en paralelo.

Foglia consulta acerca de la constitución de la Unidad Técnica. Le responden que una vez que venzan los contratos, los cargos se definirán por concurso en el CR y el DEM. La comisión plantea que se realice el llamado a la brevedad para poder seguir trabajando normalmente.

Semenciw expresa que el tema del funcionamiento de la Dirección de Planeamiento se decidirá cuando estén presentes todas las instituciones.

Villa Carlos Paz, 16 de diciembre de 2011

**Al Presidente
del Concejo de Representantes
de Villa Carlos Paz
Lic. Walter Gispert
S _____ / _____ D:**

Ref: Dictamen N° 008/11 bis
Expediente "LOFT APART SANTA CECILIA"
Mz. 26 parcela 42, factibilidad de proyecto
sujeto a concertación, Ord. 4021 – Art. 4.1.12 y
Ord. 5344, Obras de interés turístico.

De nuestra mayor consideración:

Habiendo tomado conocimiento de la nueva propuesta remitida por el profesional Marcelo Moeremans, respecto al anteproyecto "LOFT APART SANTA CECILIA", factibilidad de proyecto sujeto a concertación, Ord. 4021 - Art. 4.1.12 y Ord. 5344, Obras de interés turístico; se remite la documentación presentada y se adjuntan las recomendaciones del Consejo de Planificación Urbano Ambiental, aprobadas en mayoría y minoría.

Quedando a vuestra disposición para las consultas que sean necesarias, saludamos atentamente.

DICTAMEN 008/11 Bis

Para: CONCEJO de REPRESENTANTES – COMISIÓN de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

De: CONSEJO de PLANIFICACIÓN URBANO AMBIENTAL (CPUA)

MOTIVO: Proyecto “**LOFT APART SANTA CECILIA**” Mz. 26 parcela 42, factibilidad proyecto sujeto a concertación, Ordenanza 4021 – Art. 4.1.12 y Ordenanza 5344, obras de interés turístico.

Recomendación en mayoría:

Habiendo estudiado la documentación anexa presentada con relación al tema de referencia, se observa que la adecuación del anteproyecto cumple parcialmente con la recomendación oportunamente realizada con fecha 31 de octubre del corriente.

En folio 1 se indica con línea de trazos la superficie que deberá respetar la regulación actual como zona E1 y la superficie a concertar.

Sin más que agregar se devuelven las actuaciones.

Recomendación en minoría:

Habiendo estudiado la documentación anexa presentada con relación al tema de referencia, se observa que la adecuación del anteproyecto, si bien cumple parcialmente con la recomendación oportunamente realizada con fecha 31 de octubre del corriente, subsiste en el proyecto un perfil edilicio cuyo distanciamiento con lo que exige la norma vigente es muy relevante.

En virtud de esto, se reabrió en el seno de este CUPA el debate sobre la conveniencia o no de concertar una excepción de esta naturaleza en una zona como la E1 que tiene un componente restrictivo muy alto a fin de preservar esta reducida franja urbana estratégica desde el punto de vista paisajístico.

En este sentido, por unanimidad de los integrantes del Consejo de Planificación, se sostuvo la necesidad de revisar esta norma a fin de reafirmar su vigencia, analizando todos los lotes involucrados, caso por caso, para determinar visuales y perfiles topográficos. De esta manera se podrá determinar si existe algún lote donde resulte impracticable toda construcción, en cuyo caso se deberá establecer si la norma es confiscatoria, o si las visuales desde algún punto no meritan tal restricción.

En el tema que nos ocupa, si bien existe una vivienda preexistente a la norma en el lote colindante al fondo, que se eleva por encima de la línea rasante que limita la E1, entendemos que cuando se produzca la renovación de las construcciones existentes, ya añosas, tales visuales se liberarán.

En este sentido, consideramos que en el marco de una concertación, el valor de la norma que está en juego es muy alto y de difícil compensación.

Más aún, teniendo en cuenta que desde la vigencia de la zona E1 se han consolidado construcciones en el sector que debieron adecuarse a la misma, resultando difícil argumentar favorablemente una excepción como la solicitada desde el punto de vista del interés del Estado Municipal.

Sin más que agregar se devuelven las actuaciones.